

한국서부발전(주) 상임감사위원

주 의 요 구(신분)

제 목	교대근무 W근무일 근무 미이행
소 관 부 서	태안발전본부        
조 치 부 서	태안발전본부 경영지원처 경영지원부
구 분	근태관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 통상근무자와 특수근무자로 근무형태를 구분하며 특수근무자의 경우 24시간 계속 가동 또는 근무를 요하는 장소에서 교대제에 의하여 근무하는 교대근무를 수행하고 있다.

그리고 교대근무의 경우 2024년 2월 노·사협의회 결과에 따라 전 사업소 교대근무형태를 탄력적 5조 3교대¹⁾로 운영하고 있으며, 세부 운영기준을 수립하여 업무를 수행하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「취업규칙」 제18조(특수근무자)에는 교대근무자의 실근무 시간은 1일 8시간 되어 있으나 근로기준법 제51조(3개월 이내의 탄력적 근로시간제) 제②항에 따라 탄력적 근로시간제도를 시행할 수 있다고 되어 있다.

「취업규칙 시행세칙」 제10조(근태계 제출) 각종 근태계 제출은 서면으로 부

1) 2024년 2월 26일부터 전 사업소 교대근무형태를 탄력적 5조 3교대로 운영 중에 있으며 근무시간 및 근무형태에 대한 기준 등 세부 운영 방안을 정하여 시행하고 있음(문서번호 발전(계)-285(2024.2.22.))

서장 등을 경유하여 근태주관자에게 제출하여야 한다.

태경(노)-305 (2024. 2. 26.) ‘태안발전본부 탄력적 5조 3교대 시범운영 알림’에 따라 근태관리부서에서는 단위기간(15주 600시간, 임금피크 대상자는 15주 360시간)의 근무계획표를 작성하고 해당 기간 근무한 총시간이 계획된 총 근무시간(600시간)에 미달하는 직원에 대해서는 근무하지 않는 날을 추가 근무일로 지정(이러한 근무일을 ‘W근무일’이라 한다)하여 교대근무자에게 근로일 2주 전에 통보하고 있으며, W근무일을 지정받은 직원은 당해 근무, 휴가 등의 근태를 사정에 맞게 처리하여 복무를 이행하고 있다.

따라서 W근무일 개인사정 등에 따라 휴가 또는 대근 등으로 특정하게 근태를 변경하고자 하는 직원은 사전에 부서장의 승인을 받아 근태를 조정하여야 하고, 부득이하게 근태변경원을 본인이 직접 제출하지 못하는 불가피한 사유가 있는 경우 대리자를 지정하여 근태 행정이 적정하게 처리될 수 있도록 하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 교대근무자인 태안발전본부 [X][X][X][X][X] [X][X][X] [X][X][X]는 2024. 12. 4.(수) 교대근무 W 근무자로서 근무시간은 07:30 ~ 19:30으로 시업시간 전에 출근하여 근무에 임하여야 하나 별도의 휴가원, 또는 근무변경원 등을 신청하지 않은 채 출근 및 근무를 수행하지 않은 것으로 확인되었으며, 근태관리부서에서는 [X][X][X]를 결근 처리한 것으로 확인되었다.

관계자 의견 및 검토 결과

상기 관련자는 지적사항에 대해 이의가 없으며 매 근무 시작전 W근무일자 확인으로 W근무를 성실하게 수행하도록 최선을 다하겠다고 답변하였으나, 사전에

본인의 근태를 변경하는 등을 사전에 조치함이 타당함에도 이를 이행하지 않음
으로써 성실의 의무를 다하지 못하였다고 판단된다.

조치할 사항

태안발전본부장은 근무시간을 준수하지 못한 관련자에게 ‘경고’ 조치하시기
바랍니다.(신분주의)

관 련 자

소 속	직 급	성 명	근무기간	귀책사유	조 치
태안발전본부/▣▣▣▣▣▣/발전운영 실/◆◆◆	3	☞☞☞	'22.07. ~ 현재	무계결근	경고